EDU MIN

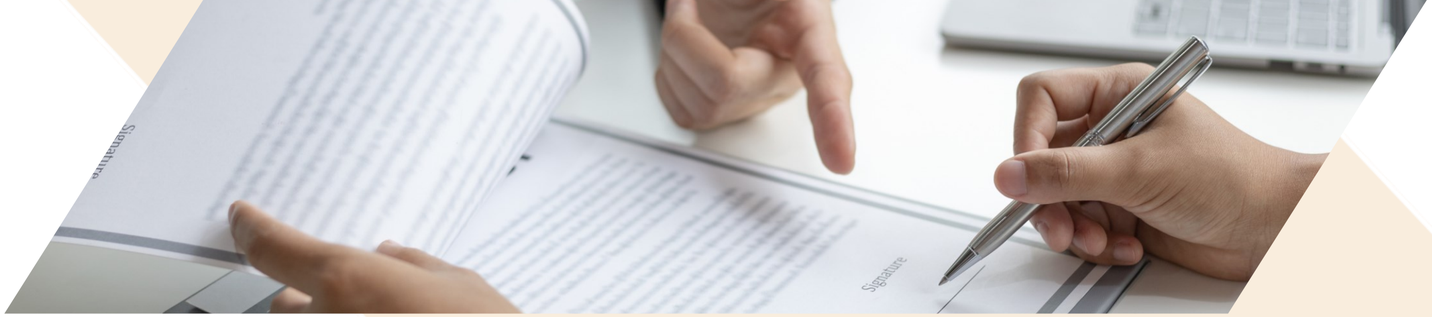
Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO MINERO

MÓDULO III: GESTIÓN CONTRACTUAL, CONCESIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS TITULARES MINEROS

CLASE 17 Y 18: CONCESIONES MINERAS Y GESTIÓN CONTRACTUAL: TIPOS, REQUISITOS Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

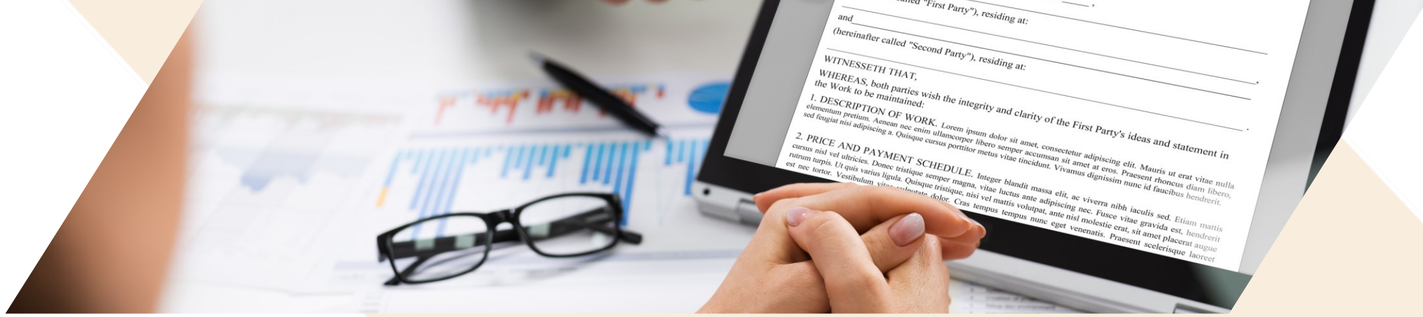
PRESENTADO POR:
ABG. ANDREA TEJADA



EDU MIN

CONTENIDO
CONCESIONES MINERAS Y EJERCICIO CONTRACTUAL

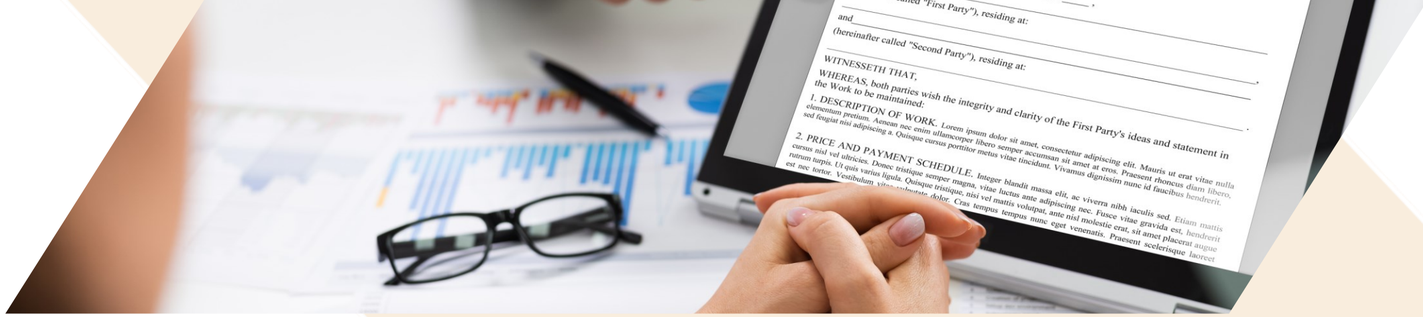
1. Contratos mineros: Contrato de transferencia
2. Contratos mineros: Contrato de cesión
3. Contratos mineros: Contrato de opción
4. Contratos de riesgo compartido
5. Contratos mineros: Contrato de hipoteca
6. Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada



INTRODUCCIÓN

El presente tema forma parte del Diplomado en Derecho Minero y tiene como propósito brindar una comprensión integral de los aspectos jurídicos esenciales vinculados a la titularidad, transmisión y gestión de concesiones mineras en el Perú.

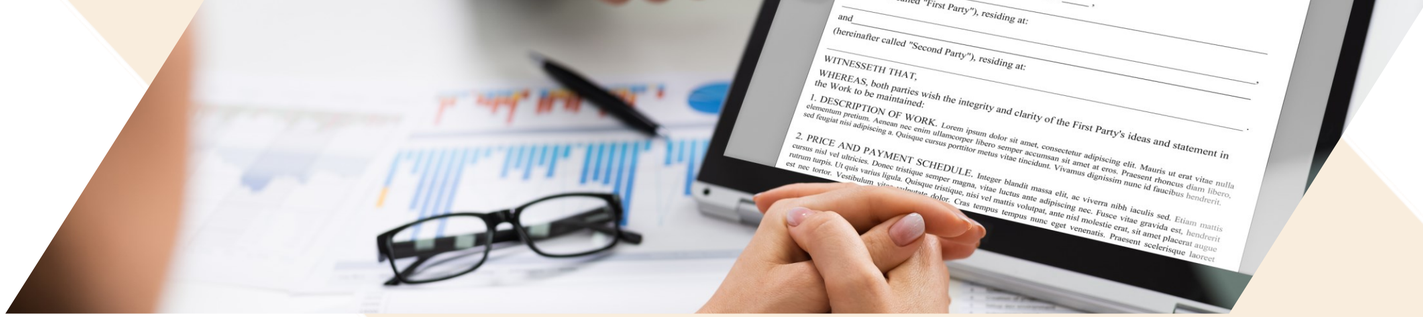
En el marco de la legislación nacional —especialmente el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería y el Código Civil— se aborda la concesión minera como un derecho real de carácter administrativo, así como los principales contratos mediante los cuales este derecho puede ser ejercido, cedido o transferido. Entre ellos se destacan el contrato de transferencia, la cesión minera, el contrato de opción, el contrato de riesgo compartido (joint venture) y la hipoteca minera.



INTRODUCCIÓN

Estos instrumentos contractuales cumplen un rol fundamental en el desarrollo del sector minero, permitiendo la estructuración legal de las relaciones entre titulares, inversionistas y terceros. Se analizan sus características, elementos esenciales, formalidades y efectos jurídicos, con un enfoque práctico orientado a la correcta aplicación normativa.

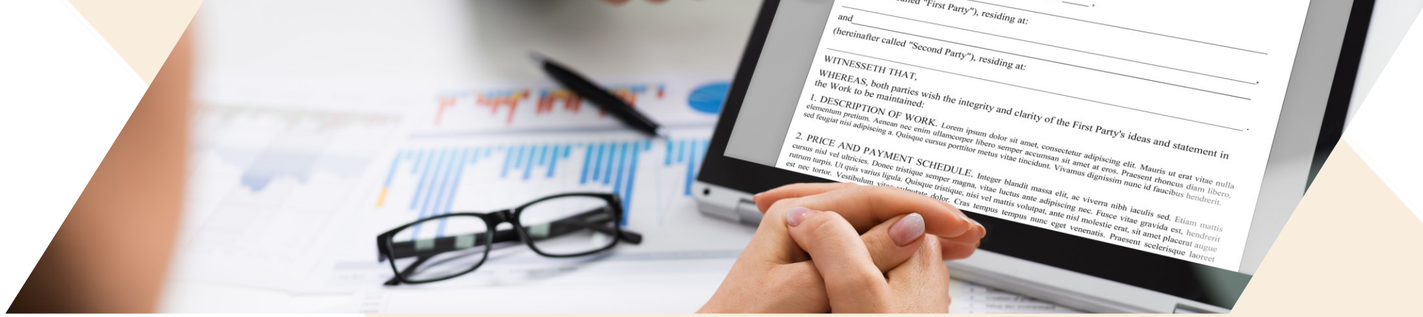
El estudio también incluye el régimen societario relacionado con la actividad minera, diferenciando entre las sociedades contractuales y las sociedades legales. Se examinan los supuestos en los que estas últimas deben constituirse obligatoriamente, así como su régimen interno, representación, patrimonio y procesos de disolución o transformación. Todo ello proporciona al participante una base sólida para la gestión jurídica eficiente y estratégica de los derechos mineros, con enfoque en la seguridad jurídica, la inversión responsable y el cumplimiento normativo.



INTRODUCCIÓN: DISPOSICIONES GENERALES

TUO de la Ley General de Minería: Arts. 162 y 163
Reglamento de Diversos Títulos del TUO de la Ley General de Minería: Arts. 128 y 129

- Los **contratos mineros** se rigen por las **reglas generales del derecho común**, en todo lo que no se oponga a lo establecido en la presente Ley.
- Supletoriamente, son aplicables los principios contenidos en el Código Civil y en la Ley General de Sociedades.
- Los **contratos mineros** constarán en **escritura pública y deberán inscribirse** en el Registro Público de Minería, para que surtan efecto frente al Estado y terceros.
- Los contratos mineros que se celebren en el extranjero para tener efectos frente a terceros y al Estado Peruano, deberán ser otorgados por escritura pública ante el respectivo Cónsul del Perú. Sin este requisito, el Registro Público no podrá inscribirlos.



INTRODUCCIÓN: CLASES DE CONTRATO

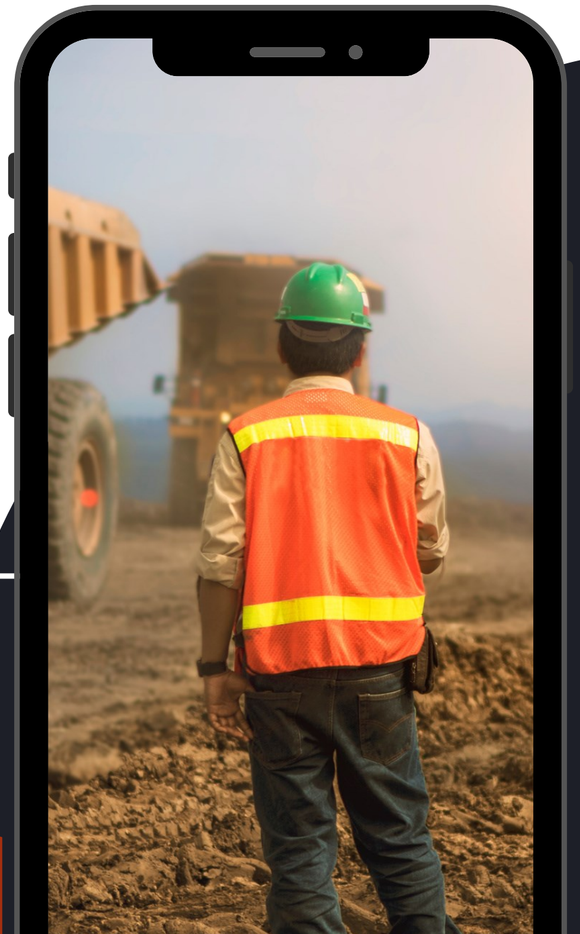
Principales:
Contrato de transferencia, contrato de cesión, contrato de opción minera, contrato de riesgo compartido, contrato de explotación.

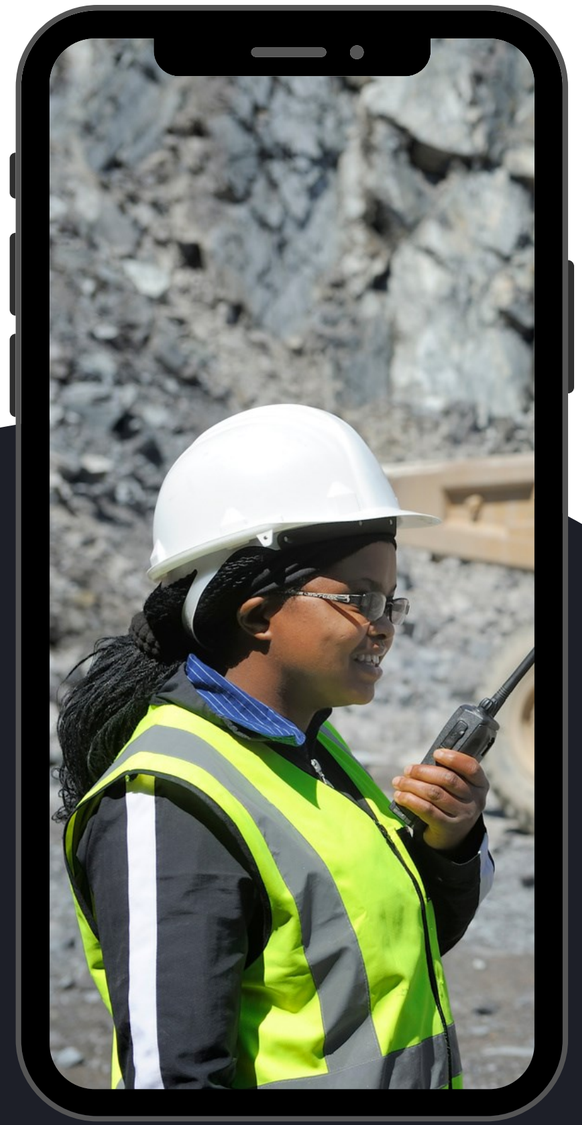
Accesorios:
Contrato de Hipoteca, contrato de prenda minera (garantía mobiliaria)



TEMA 01:

CONTRATOS MINEROS: CONTRATO DE TRANSFERENCIA







1.1 CONTRATO DE TRANSFERENCIA

El contrato de transferencia es el acto jurídico traslaticio de dominio por el cual el titular de una concesión, denominado transferente, transfiere a otra persona llamada adquirente, total o parcialmente, derechos mineros a cambio de una contraprestación

Naturaleza jurídica

Es un contrato nominado de derecho minero en donde le resultan aplicables las reglas de derecho común, con la salvedad que mediante este acto jurídico no se transfiere la propiedad de los recursos minerales, que están bajo el dominio eminente u originario del estad, no existe recisión por lesión, y no resulta aplicable el retracto.



1.2 CLASES DE CONTRATO DE TRANSFERENCIA

- Contratos de transferencia total o parcial de las acciones y derechos mineros.
- En caso, el contrato sea parcial, se constituye la existencia de condóminos o cotitularidad.

Características:
a)Nominado:
b)Principal
c)Bilateral
d)Oneroso
e)Consensual o ad probationem





1.3 CONTRATO DE TRANSFERENCIA

TUO de la Ley General de Minería
Art. 162
Código Civil
Arts. 1402 y 1529
Arts. 1404, 1410 y 1534



Elementos del contrato de transferencia:
a. El transferente: El concesionario
b. El adquirente: El nuevo titular
c. El objeto: la transferencia
d. El precio: contraprestación



1.3 CONTRATO DE TRANSFERENCIA

TUO de la Ley General de Minería
Arts. 164
Reglamento de Diversos Títulos del TUO de la Ley General de Minería
Arts. 130, 131 y 132

- En los contratos en los que se transfiera la totalidad alícuotas de concesiones no hay rescisión por causa de lesión.
- Los contratos de transferencia, son aquellos que implican transferencia de dominio.
- La transferencia comprende las partes integrantes de la concesión y, en su caso, las accesorias, cuando así se pacte expresamente.



1.3 CONTRATO DE TRANSFERENCIA

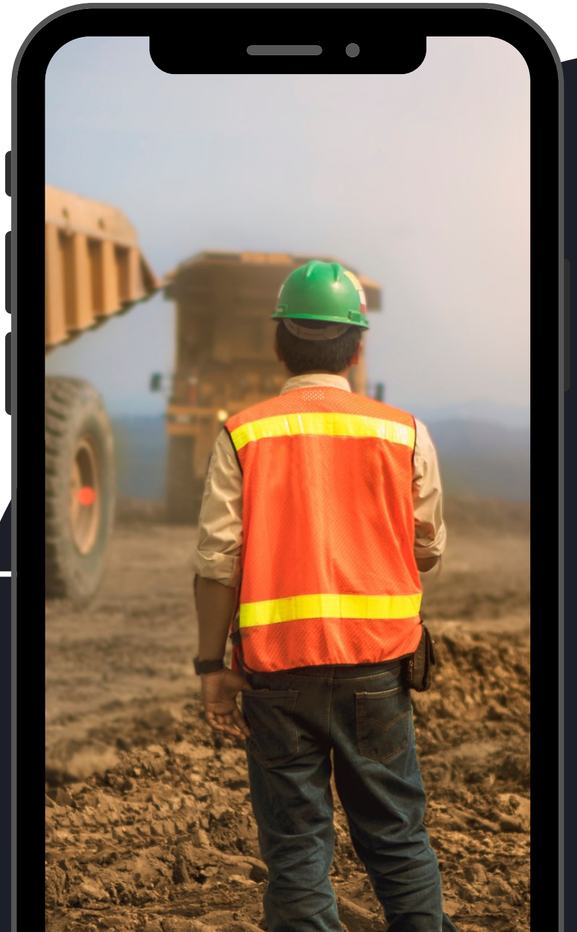
TUO de la Ley General de Minería
Arts. 164
Reglamento de Diversos Títulos del TUO de la Ley General de Minería
Arts. 130, 131 y 132

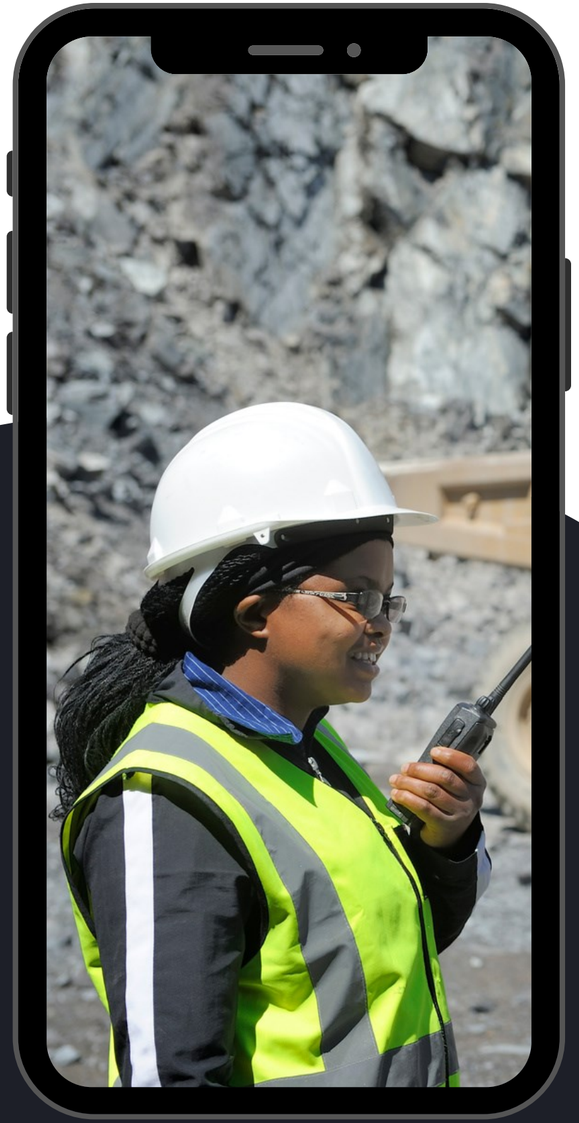
- Mediante el contrato de transferencia, puede transferirse el derecho minero o la parte de derecho que, sobre el mismo, corresponde a alguno o algunos de los solicitantes, previamente a la constitución de una sociedad legal minera.
- El retracto no es aplicable a la transferencia de derechos mineros, o de parte de derecho sobre ellos.

EDU MIN

TEMA 02:

CONTRATOS MINEROS: CONTRATO DE CESIÓN







2.1 CONTRATO DE CESIÓN MINERA

Naturaleza jurídica

El contrato de cesión minera en realidad es un típico contrato de arrendamiento en minería y que técnicamente si bien el cedente hace entrega del derecho minero, dicha entrega debe entenderse como la cesión del derecho minero que realiza el cedente a favor del cesionario a cambio de una retribución o renta.

El cesionario no solo va a tener derecho a usar la concesión sino también a aprovechar sus frutos, pues los minerales que extraiga serán del cesionario. Mediante el arrendamiento solo se cede el uso del bien.

No obstante, considerando que mediante el contrato de cesión minera, puede *"entregarse"* la concesión; sin embargo, solo sería extensible a la infraestructura en el caso de las concesiones de labor general, transporte minero y beneficio-refinación.



2.1 CONTRATO DE CESIÓN MINERA

Clases:

Se entiende que la cesión minera es una sola y lo que varía es “la entrega de la concesión” para el ejercicio temporal de la actividad minera que el título minero otorga: exploración y explotación, beneficio y refinación, labor general y transporte minero.





2.2 ELEMENTOS DEL CONTRATO

Cuando en el TUO se dispone que el concesionario podrá entregar su concesión minera, de beneficio, labor general o transporte minero a tercero, percibiendo una compensación; indica los elementos esenciales del contrato de cesión minera:

- Objeto
- Contraprestación o renta a la que se llama compensación
- Plazo





2.2 ELEMENTOS DEL CONTRATO

- **SUJETOS**: El cedente (el concesionario) y el cesionario (tercero)

- **OBJETO**: Es la CONCESIÓN y el acto es la entrega de los derechos y obligaciones de la concesión que realiza el cedente al cesionario, lo cual es jurídica y material.

- **LA CONTRAPRESTACIÓN**: Es el pacto de obligación del pago que debe realizar el cesionario al cedente, por el derecho de mantener vigente el contrato y compensar el aprovechamiento otorgado o cedido.

- **EL PLAZO**: Es temporal, en el sentido que puede terminar o resolverse en cualquier momento, pero no tiene un plazo de vigencia definido.



2.3 CARACTERÍSTICAS

a) Es típico: Porque tiene desarrollo normativo en el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N“ 014-92-EM.

b) Principal: Porque tiene autonomía en su existencia y no está sujeto a otro contrato.

c) Es bilateral: Porque las prestaciones tanto del cedente y cesionario son recíprocas.

d) Es oneroso: En razón que no es un contrato gratuito, sino que está sujeto a un quántum o retribución que realiza el cesionario a favor del cedente.



2.3 CARACTERÍSTICAS

e) Es consensual o ad probationem: La forma no es sustancial al acto y surte efecto entre las partes, aun cuando para su inscripción en el Registro de Derechos Mineros requiere que sea mediante escritura pública.

Es decir, *las formas no buscan impresionar los sentidos, sino que resguardan la seguridad o crean una ventaja negocial para el contratante que las predispone*.

f) Es de duración: El plazo determinado y determinable es la esencia de este contrato, que en la legislación minera peruana no se señala como tal, en razón que los proyectos mineros son de largo aliento.



2.4 CONTRATO DE CESIÓN MINERA

TUO de la Ley General de Minería
Arts. 166, 167, 168 y 169

- El concesionario podrá entregar su concesión minera, de beneficio, labor general o transporte minero a tercero, percibiendo una compensación.
- El cesionario se sustituye por este contrato en todos los derechos y obligaciones que tiene el cedente.
- En los procedimientos en los que se discuta el título o el área de la concesión, deberá entenderse necesariamente con el cedente y el cesionario, salvo que cualquiera de ellos hubiere delegado expresamente el derecho de defensa en favor del otro.
- El cesionario que esté operando una concesión, no podrá a su vez celebrar con terceros contratos de cesión minera sobre dicha concesión.



2.4 CONTRATO DE CESIÓN MINERA

TUO de la Ley General de Minería
Arts. 170 y 171

- El contrato de cesión minera podrá ser transferido en su totalidad a tercero, con el consentimiento expreso del cedente.
- Son causales de resolución del contrato de cesión minera, el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Título Sexto, Capítulo I de la presente Ley, así como de aquéllas que se hubiesen pactado en el contrato.
- Las acciones sobre resolución del contrato de cesión minera se tramitarán de acuerdo a las reglas del procedimiento de menor cuantía



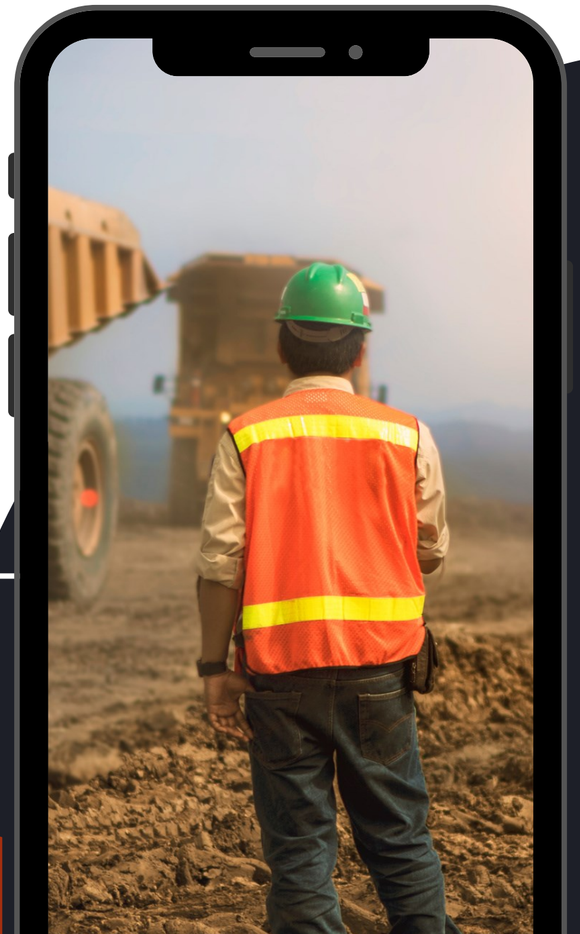
2.4 CONTRATO DE CESIÓN MINERA

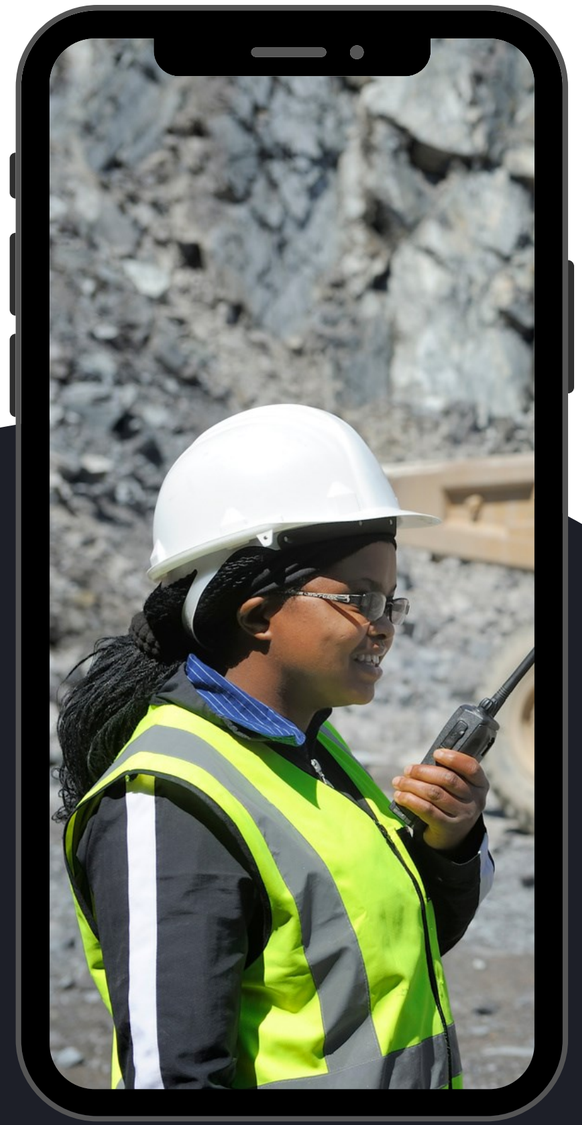
Reglamento de Diversos Títulos del TUO de la Ley General de Minería
Arts. 135, 136 y 137

- En el caso de que se dé en cesión uno (1) o más derechos mineros a dos (2) o más personas, éstas quedarán obligadas a designar un apoderado común.
- A falta de designación, ejercerá la representación la persona natural o jurídica siguiendo el orden alfabético de apellidos y, en su caso, de nombres.
- Procede el pacto de opción para la celebración de contratos de cesión minera.(Contratos de opción de cesión minera).

TEMA 03:

CONTRATOS MINEROS: CONTRATO DE OPCIÓN







3.1 CONTRATO DE OPCIÓN

Naturaleza jurídica

La doctrina y el Código Civil establecen dos clases de contratos preparatorios: el compromiso de contratar y el contrato de opción.

El contrato de opción minera es un típico contrato preparatorio, cuyo propósito es preparar o condicionar la celebración o el perfeccionamiento de otro posterior, de carácter definitivo.





3.1 CONTRATO DE OPCIÓN

CLASES:

De acuerdo al Objeto.

- La prestación puede referirse a la celebración en el futuro del contrato definitivo sobre el TOTAL de las acciones y derechos mineros de la concesión o las PARTES alícuotas de la misma

De acuerdo al ejercicio por las partes.

- Cuando el optante (el tercero) está facultado a exigir del opcionista (titular de la concesión minera) la conclusión del contrato definitivo; sin embargo, puede pactarse que el ejercicio de la opción sea realizado indistintamente por cualesquiera de las partes (opcionista u optante), lo que es llamada en la doctrina como opción recíproca.



3.2 CARACTERÍSTICAS

a) Es típico: Es nominado, la legislación minera ha regulado normativamente este contrato.

b) Es principal: Porque tiene existencia jurídica propia y se extingue al ejercicio de la opción con la celebración del contrato definitivo, así como al vencimiento del plazo.

c) Bilateral: Las partes se deben entre sí el cumplimiento de las prestaciones a las que se obligaron.

d) Oneroso: Tiene un contenido económico, es un elemento para la celebración del contrato de opción.



3.2 CARACTERÍSTICAS

e) Es de duración: En el contrato de opción el plazo determina la oportunidad para que el opcionista u optante puedan ejercer la opción para la conclusión del contrato definitivo; así como la duración o vigencia del mismo contrato.

f) Consensual o ad probationem: La forma no es sustancial al acto y surte efecto entre las partes, sin embargo se debe de elevar a escritura pública e inscribir en el Registro de Derechos Mineros, a fin que surta efecto ante el Estado y terceros.



3.3 ELEMENTOS DEL CONTRATO

Elementos formales:
El contrato de opción en la doctrina es considerado como contrato consensual; pero como se dijo, la vida jurídica moderna y la práctica jurídica, exige un mínimo de seguridad en las relaciones jurídicas de contenido patrimonial y que se da mediante escritura pública.

Como elementos especiales: determinación del pacto definitivo, libertad del optante, plazo(s) y/o condición(es) y pago de una prima



3.3 ELEMENTOS DEL CONTRATO

SUJETOS:

- **El Opcionistra** (sujeto que asume la obligación de contratar definitivamente en el futuro.
- **El optante o beneficiario**, deja constancia de su aceptación de la opción, (lo que no implica que si o si se suscriba el contrato en el futuro)

OBJETO

Es la obligación incondicional e irrevocable del titular de una concesión minera de celebrar en el futuro un contrato definitivo.

PLAZO

De acuerdo al último párrafo del Artículo 165 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, *el contrato de opción minera se celebrará por un plazo no mayor de* ***cinco años****, contado a partir de su suscripción*.



3.4 CONTRATO DE OPCIÓN

TUO de la Ley General de Minería
Art. 165
Reglamento de Diversos Títulos del TUO de la Ley General de Minería
Arts. 133 y 134

- Por el contrato de opción, el titular de una concesión se obliga, incondicional e irrevocablemente, a celebrar en el futuro un contrato definitivo, siempre que el opcionista ejercite su derecho de exigir la conclusión de este contrato, dentro del plazo estipulado.
- El contrato de opción deberá contener todos los elementos y condiciones del contrato definitivo, pudiendo pactarse que la opción puede ser ejercitada indistintamente por cualquiera de las partes.



3.4 CONTRATO DE OPCIÓN

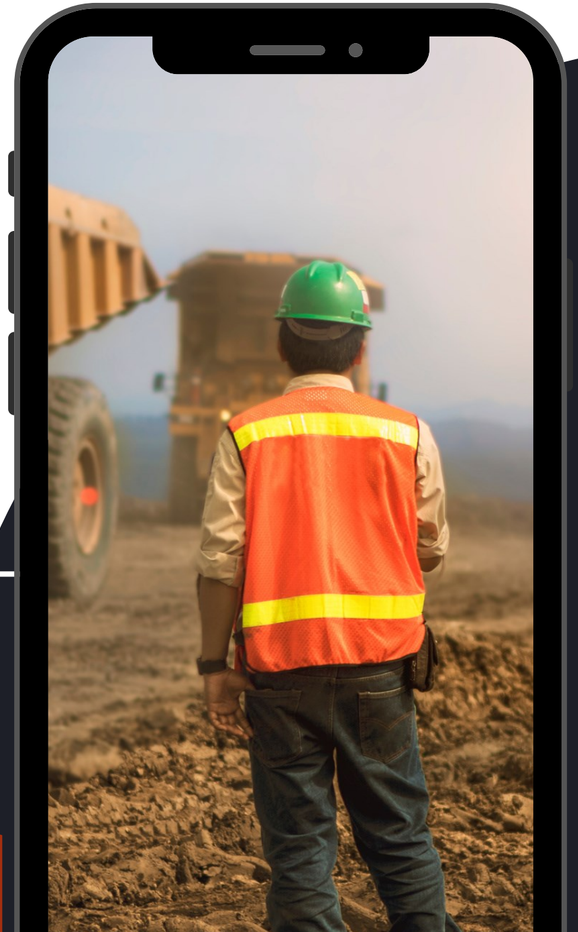
TUO de la Ley General de Minería
Art. 165
Reglamento de Diversos Títulos del TUO de la Ley General de Minería
Arts. 133 y 134

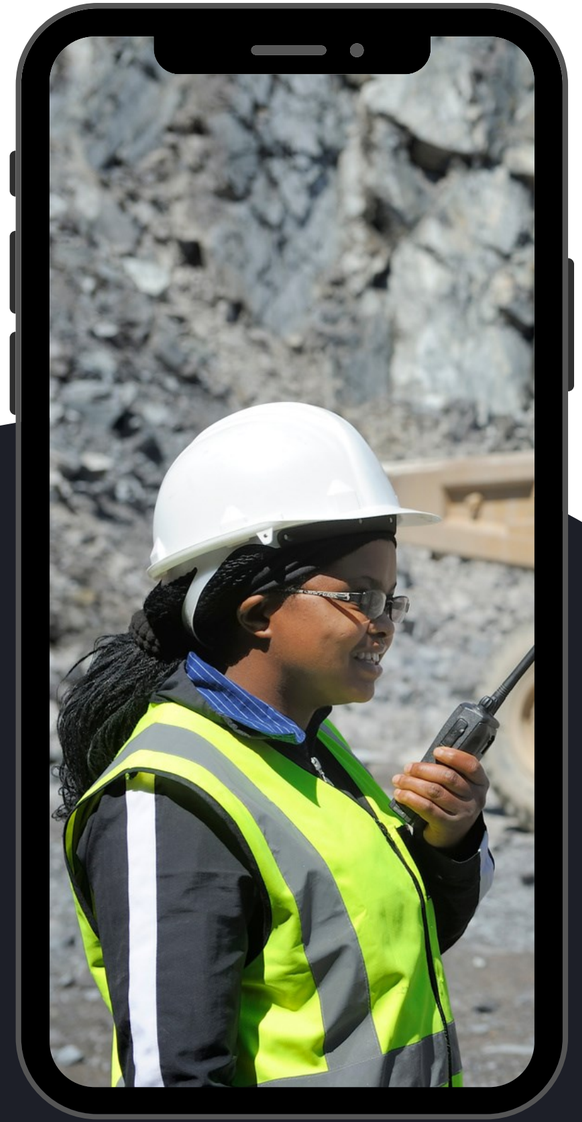
- El contrato de opción minera se celebrará por un plazo no mayor de cinco años, contado a partir de su suscripción.
- Si en el contrato de opción no hubiere señalado plazo, se entenderá que el mismo es de cinco (5) años, computados a partir de la suscripción de la minuta.
- Pueden entregarse en opción las alícuotas de una concesión.

EDU MIN

TEMA 04:

CONTRATOS DE RIESGO COMPARTIDO







4.1 CONTRATO DE RIESGO COMPARTIDO (JOINT VENTURE)

Naturaleza jurídica

El Joint Venture es el contrato por el cual se unen por tiempo cierto, determinado o indeterminado, dos o más personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, sin formar ni crear una persona jurídica distinta de sus miembros, para participar de los resultados prósperos o adversos de una actividad económica, realizada en común, dividiéndose el trabajo, los riesgos y responsabilidades. (Aníbal Torres Vásquez)



4.1 CONTRATO DE RIESGO COMPARTIDO (JOINT VENTURE)

No se trata de la creación de un sujeto de derecho -dice- sino simplemente del establecimiento de una relación jurídica contractual que genera obligaciones entre sus miembros integrantes y también frente a terceros.

El Joint Venture no es persona jurídica. Las personas integrantes se asocian sin crear una nueva con el fin de colaborar entre ellas para la realización de una actividad económica específica.



4.2 CARACTERÍSTICAS

a) Pluralidad de voluntades: El acuerdo de voluntades dirigidas a perseguir un fin lucrativo determina el origen del acto.

b) Consensual o ad probationem: Para una mejor probanza y para un mejor medio de protección a terceros, el contrato de joint venture se celebra por escrito.

c) Conmutativo: El elemento de la conmutabilidad se ve reflejado en el contrato de asociación temporal, al existir en las mismas prestaciones recíprocas entre los co-ventures

d) Oneroso: Cada uno de los coasociados debe afectar un bien a la comunidad de intereses por un tiempo determinado. La afectación de un bien económico determina la onerosidad del convenio



4.2 CARACTERÍSTICAS

e) Tracto sucesivo: Las obligaciones de cada uno de los coasociados se renuevan con el tiempo sobre la base de la duración pactada en el contrato.

f) Temporalidad: El plazo del Contrato podrá ser determinado o determinable, el mismo que resulta explicable por la agotabilidad y no renovación de los recursos minerales. También, para la ejecución de labores, obras y servicios complementarios o accesorios al objeto principal del contrato.

g) Naturaleza fiduciaria: Los asociados o coventures se deben entre sí la más alta lealtad y confianza.



4.2 CARACTERÍSTICAS

h) Ausencia de affectio societatis: En el joint venture no se afecta el derecho minero, los bienes, conocimientos, tecnología u otros al objeto del contrato.

No hay la affectio societatis, pues el derecho minero u otro seguirá correspondiendo a su titular. En rigor el joint venture no tiene patrimonio autónomo, affectio societatis, sino affectio cooperationis.





4.3 ELEMENTOS DEL CONTRATO

Pluralidad de asociantes o co-ventures: Agrupar a un número no menor de dos (2) personas sean estas personas naturales o jurídicas a efectos de ejecutar o desarrollar cualquier actividad de la industria minera.

Aportes: Uno de los co-ventures, será necesariamente titular de la actividad minera, derivado de una concesión. El aporte del otro asociante o coventure, conforme al reglamento citado (Artículo 152), podrá ser en dinero, bienes, servicios y conocimientos.



4.3 ELEMENTOS DEL CONTRATO

Objeto: El joint venture en minería, conforme a nuestro Derecho minero, tiene por objeto el desarrollo y ejecución de cualquiera de las actividades mineras para realizarlas dentro del territorio nacional.

Finalidad: El lucro, causa fin o motivo determinante es lo que anima a los contratantes a celebrar el contrato de joint venture en minería. Las partes se unen indicando la proporción de su participación en las ganancias, regalías u otros beneficios económicos, así como en las pérdidas.



4.4 CONTRATO DE RIESGO COMPARTIDO (JOINT VENTURE)

TUO de la Ley General de Minería

Art. 204

- El titular de actividad minera podrá realizar contratos de riesgo compartido (joint venture) para el desarrollo y ejecución de cualesquiera de las actividades mineras.
- Conforme a su naturaleza, los contratos de riesgo compartido son de carácter asociativo, destinados a realizar un negocio en común, por un plazo que podrá ser determinado o indeterminado, en el que las partes efectúan aportes en bienes, servicios o conocimientos que se complementan, participando en los resultados en la forma que convengan, pudiendo ejercer cualquiera de las partes o todas ellas la gestión del negocio compartido.



4.4 CONTRATO DE RIESGO COMPARTIDO (JOINT VENTURE)

TUO de la Ley General de Minería

Art. 204

- Salvo pacto en contrario, los aportes en bienes no conllevan transferencia de propiedad, sino el usufructo de los mismos.
- En el ejercicio de la actividad minera, la asociación en joint venture, al igual que otras formas de contratos de colaboración empresarial, son consideradas titulares de actividad minera.
- Estos contratos deberán formalizarse por escritura pública e inscribirse en el Registro Público de Minería.



4.4 CONTRATO DE RIESGO COMPARTIDO (JOINT VENTURE)

TUO de la Ley General de Minería

Art. 205

- En todo contrato de riesgo compartido o de sociedad en que intervengan las empresas sujetas al proceso de privatización a que se refiere el Decreto Legislativo Nº 674, así como sus subsidiarias que ingresen a un proceso de privatización con otras normas, realizarán sus actividades con plena autonomía y al amparo de las normas que rigen la actividad privada, y no estarán sujetas a restricción o limitación alguna o norma de control aplicable al Sector Público Nacional o a la Actividad Empresarial del Estado.
- Esta garantía será incorporada necesariamente en los contratos por adhesión a que se refiere el Artículo 86 de la presente Ley.



4.4 CONTRATO DE RIESGO COMPARTIDO (JOINT VENTURE)

Reglamento de Diversos Títulos del TUO de la Ley General de Minería
Arts. 151 al 165
JOINT VENTURE

- **Artículo 151.-** Las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, pueden asociarse entre sí, mediante contratos de riesgo compartido (Joint Ventures), para realizar dentro del territorio de la República cualquiera de las actividades mineras señaladas por la Ley. Pueden, asimismo, desarrollar o ejecutar los trabajos, obras y



4.4 CONTRATO DE RIESGO COMPARTIDO (JOINT VENTURE)

Reglamento de Diversos Títulos del TUO de la Ley General de Minería
Arts. 151 al 165

OBJETO DEL CONTRATO

- **Artículo 152.-** Por el contrato de riesgo compartido dos (2) o más personas se agrupan para realizar cualquiera de las actividades mineras previstas en la Ley General de Minería, que se cumplirán mediante los aportes de dinero, bienes, servicios y conocimientos que las partes contratantes realizarán, con el propósito de llevar adelante el objeto del contrato, manteniendo cada parte su individualidad.



4.4 CONTRATO DE RIESGO COMPARTIDO (JOINT VENTURE)

Reglamento de Diversos Títulos del TUO de la Ley General de Minería
Arts. 151 al 165

REQUISITO ESENCIAL

- **Artículo 153.-** Para suscribir un contrato de riesgo compartido es requisito que, cuando menos, una de las partes contratantes sea titular de actividad minera.

NATURALEZA DEL CONTRATO. CARACTERISTICA PATRIMONIAL

- **Artículo 154.-** Los contratos de riesgo compartido no constituyen una sociedad ni establecen personería jurídica distinta a la de los contratantes y no genera una persona sujeto de derechos.
- Su patrimonio está constituido por los bienes, recursos o servicios que las partes destinen al contrato.



4.4 CONTRATO DE RIESGO COMPARTIDO (JOINT VENTURE)

Reglamento de Diversos Títulos del TUO de la Ley General de Minería
Arts. 151 al 165
FORMALIDADES

- **Artículo 156.**- El contrato de riesgo compartido deberá celebrarse mediante escritura pública e inscribirse en el Libro de Contratos de Riesgo Compartido del Registro de Contratos de la Oficina Regional del Registro Público de Minería del lugar del domicilio señalado en el contrato, fecha a partir de la cual surtirá efecto legal respecto a terceros.
- A solicitud de las partes contratantes, el contrato podrá también ser inscrito en la concesión minera materia del mismo.
- Las modificaciones del contrato, la designación de los representantes o su revocatoria y, en su caso, la designación de los liquidadores, deberán inscribirse también en el Registro Público de Minería.



4.4 CONTRATO DE RIESGO COMPARTIDO (JOINT VENTURE)

Reglamento de Diversos Títulos del TUO de la Ley General de Minería
Arts. 151 al 165

LEY APLICABLE Y ACUERDO DE PARTES

- **Artículo 155.-** Los derechos y obligaciones del contrato de riesgo compartido, con base en la libertad contractual establecida por el Artículo 1354 del Código Civil, se rigen por lo acordado por las partes en el respectivo contrato, sujeto a lo previsto en el presente Reglamento.

REPRESENTANTES

- **Artículo 157.-** En los contratos de riesgo compartido se designarán uno o más representantes con poder suficiente de todas las partes contratantes para ejercer los derechos y contraer las obligaciones relativas al desarrollo del objeto de la agrupación.



4.4 CONTRATO DE RIESGO COMPARTIDO (JOINT VENTURE)

Reglamento de Diversos Títulos del TUO de la Ley General de Minería
Arts. 151 al 165

QUIEBRA

- **Artículo 159.-** La quiebra de cualquiera de las partes o la incapacidad o muerte de las partes individuales no conlleva necesariamente la terminación del contrato de riesgo compartido.

CONTENIDO DEL CONTRATO

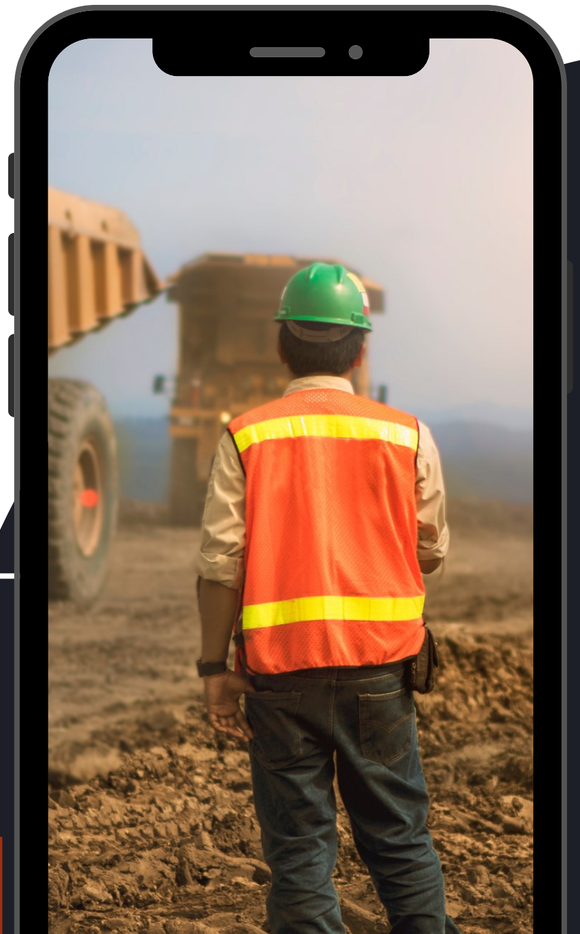
- **Artículo 160.-** Los contratos de riesgo compartido deberán contener, además de las estipulaciones que acuerden las partes, cuando menos:

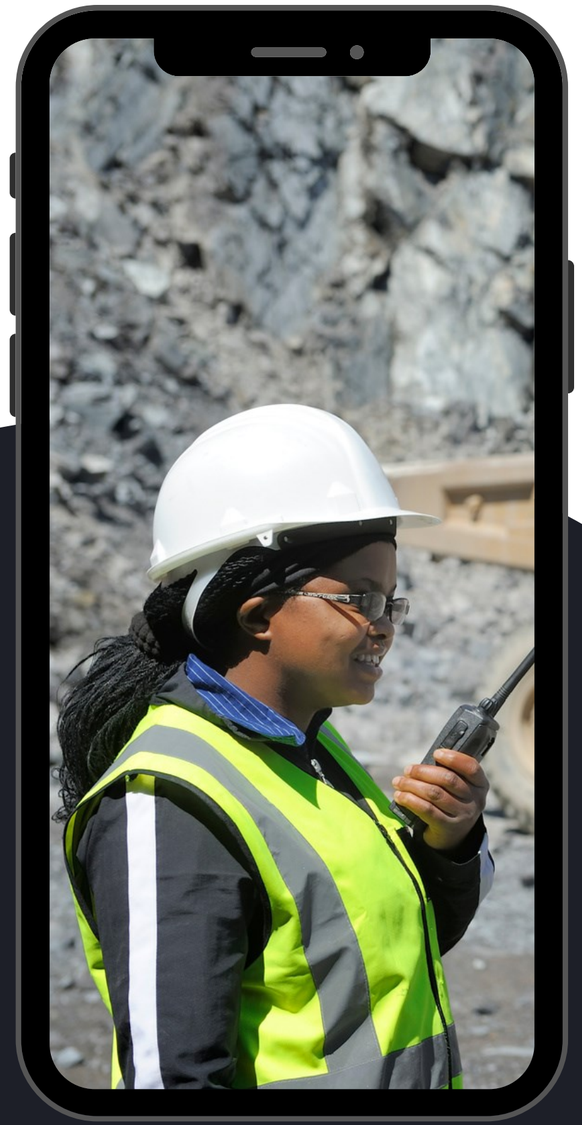
1) Objeto del contrato.
2) Las partes contratantes y sus aportes.
3) Plazo del contrato.
4) Denominación.
5) El o los representantes, sus facultades y su domicilio común.

EDU MIN

TEMA 05:

CONTRATOS MINEROS: CONTRATO DE HIPOTECA







5.1 CONTRATO DE HIPOTECA

Naturaleza jurídica
La hipoteca minera es un típico derecho real de garantía que grava la concesión minera a fin de respaldar una obligación presente, futura o eventual.

Queda claro que conforme al Artículo 1106 del Código Civil, no se puede constituir hipoteca sobre bienes futuros.

Por lo expresado, queda descartado de plano la posibilidad de constituirse hipoteca sobre petitorios mineros, pedimentos mineros o solicitudes de concesión minera, salvo que por mandato legal se disponga en ese sentido.



5.2 CONTRATO DE HIPOTECA: CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS:

a) Es un derecho real: La hipoteca es un derecho real de garantía; conforme lo establece el Código Civil. Al respecto, el bien inmueble objeto de garantía, la concesión minera, es un derecho real.

b) Es accesorio a un crédito dinerario: Necesariamente, deberá existir un crédito dinerario que garantice la hipoteca y es por ello que no será factible que exista la hipoteca sin este crédito.



5.2 CONTRATO DE HIPOTECA: CARACTERÍSTICAS

c) Es convencional: Las hipotecas se constituyen de forma convencional por el deudor de una obligación en la forma prescrita en la ley, afectando un *inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación, propia o de un tercero*.

d) Tiene especialidad: La Hipoteca se constituye sobre bienes inmuebles determinados, y por una suma de dinero cierta y determinada.

La concesión minera es un inmueble distinto y separado del predio donde se encuentre ubicada.



5.3 CONTRATO DE HIPOTECA: ELEMENTOS

ELEMENTOS:
a) Objeto: Es objeto de la hipoteca minera garantizar, a través de una concesión minera, el cumplimiento de cualquier obligación, propia o de un tercero.

b) Forma: Al igual que en el derecho civil, la hipoteca minera es *ad solemnitatem,* es decir, que su constitución será mediante escritura pública.

c) Afecte un derecho minero: La concesión minera tiene la categoría de bien inmueble, de tal manera que su titular es el único facultado a grabar a favor de un tercero; por ello el bien es determinable.



5.3 CONTRATO DE HIPOTECA: ELEMENTOS

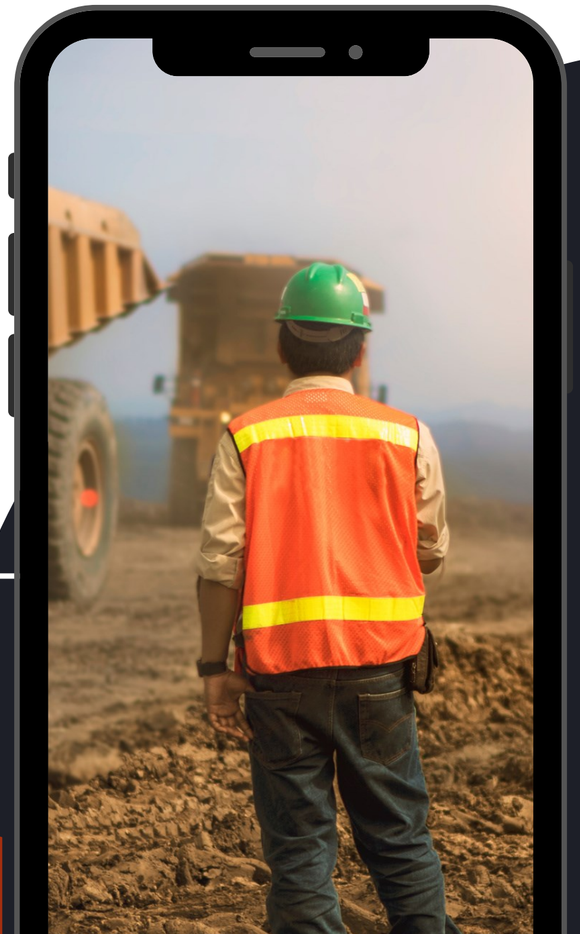
d) Asegure una obligación determinada o determinable: Para los efectos de la valorización y remate, los contratantes pueden considerar como una sola unidad, varias concesiones que formen un conjunto de bienes unidos o dependientes entre sí; lo que lleva implícito que el derecho minero debe asegurar o garantizar una obligación determinada o determinable.

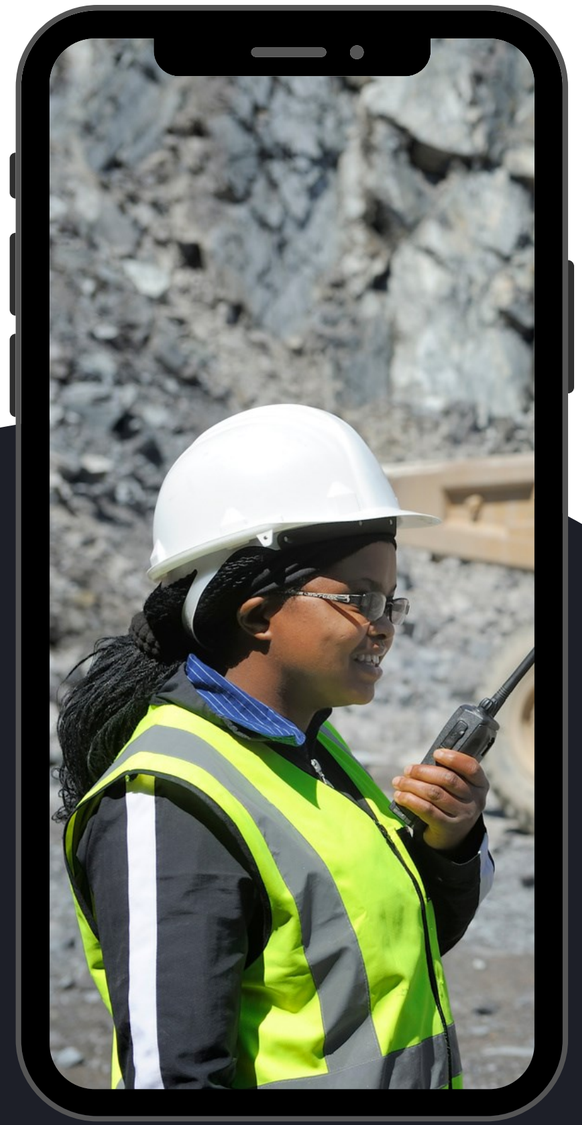
e) El gravamen será sobre cantidad determinada o determinable: El derecho minero puede ser objeto de cuantificación a soportar como gravamen. Cuantificación que será en función de la actividad minera misma, si la concesión está en operación, exploración o explotación, beneficio, labor general y/o transporte minero.

f) Se inscriba en el Registro de derechos mineros: Como la hipoteca minera es un acto jurídico constitutivo, para efecto de obtenerse la oponibilidad del gravamen y garantizar la obligación, será necesaria la inscripción en el registro de derechos mineros.

TEMA 06:

SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA







6.1 SOCIEDADES MINERAS

PARA EJERCER LA ACTIVIDAD MINERA, el titular minero puede constituir una:

- SOCIEDAD CONTRACTUAL
- SOCIEDAD LEGAL





6.1 SOCIEDADES MINERAS

a) Sociedades Contractuales

En el Artículo 184 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, la norma minera se alinea al sector de la doctrina que considera a la voluntad de las partes como fuente para constituir una sociedad (affectio societatis) y que se plasma en el contrato de sociedad; acto que en la vigente Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, es considerado como pacto social.

b) Sociedades Legales

Es otra de las formas societarias de agrupación de capitales que, en cuanto a su origen y regulación normativa no nace por la affectio societatis, sino de un hecho que por imperio de la ley minera se materializa a través de un acto administrativo y se encuentra subsumido en los Artículos 186 al 203 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería.



6.2 SOCIEDADES LEGALES

El Capítulo VIII del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, está referido a las Sociedades Legales; pero no es afortunada la utilización en plural de la única o singular forma societaria que adopta la sociedad legal: **Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada**.

En efecto, establece el Artículo 186, primer párrafo, que: *Cuando por razón de* ***petitorio***, ***sucesión***, ***transferencia*** *o* ***cualquier otro título***, *resulten* ***dos o más personas titulares de una concesión***, *se constituirá de modo obligatorio una* ***sociedad minera de responsabilidad limitada***, *salvo que las partes decidan constituir una sociedad contractual.*



6.2 SOCIEDADES LEGALES

a) Por razón de Petitorio Minero

Cuando **dos o más personas naturales y/o jurídicas formulen un petitorio minero**, al otorgarse la concesión minera se constituirá una Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada, salvo que los interesados decidieran constituir una sociedad contractual de acuerdo a las diversas formas societarias establecidas en la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.

La sociedad legal se constituye mediante acto administrativo minero: Resolución de Presidencia del Consejo Directivo del INGEM- MET o Resolución de Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional correspondiente, y se otorga en la concesión a la persona jurídica que tiene por nacimiento un acto administrativo.



6.2 SOCIEDADES LEGALES

b) Por razón de sucesión

Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen 1a. herencia se trasmiten a sus sucesores (Artículo 660 del Código Civil). Cuando las asignaciones por causa de muerte son a título universal nos encontramos frente a una herencia y herederos; y, cuando las mismas son a título singular estamos ante un legado y legatarios.

Si la asignación es a título universal, es decir, cuando ha fallecido el titular de la concesión minera y ha dejado más de un heredero testamentario o ah intestato, se requiere la inscripción del Testamento o la Sentencia Declarativa de Sucesión Intestada en la partida registral del derecho minero, En el Libro de Derechos Mineros de la SUNARP, en donde se encuentra ubicada la concesión minera.



6.2 SOCIEDADES LEGALES

c) Transferencia

En el caso que el Contrato de Transferencia de la Concesión Minera sea parcial, **el titular o transferente** realiza la transferencia o porcentaje de una parte del 100% de las acciones y derechos mineros que le corresponde en la concesión minera a favor de **un tercero denominado adquirente.** También puede realizarse la transferencia del derecho minero en un mismo acto jurídico, a favor de **dos o más adquirentes**, pudiendo el titular mantener un porcentaje o transferir todas las acciones y derechos.

Entonces se produce la pluralidad de titulares, por lo que corresponde que se constituya una sociedad por razón de transferencia de concesiones, salvo que los interesados decidan constituir una sociedad contractual.



6.2 SOCIEDADES LEGALES

d) Cualquier otro título

La norma minera al indicar que cuando resulten titulares de una concesión dos o más personas por cualquier otro título, se constituirá una Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada, deberá entenderse el término *cualquier otro título* a actos jurídicos *intervivos* traslaticios de titularidad de la concesión minera con o sin tradición.

Dentro de los actos jurídicos traslaticios de titularidad de la concesión minera con tradición, aparte del contrato de transferencia ya estudiado, tenemos: la permuta, la donación, la adjudicación en pago o dación en pago y otros.



6.2 SOCIEDADES LEGALES

Por razón de superposición

El artículo 115 de la LGM que establece, en caso si por cualquier causa aparecen superpuestas, total o parcialmente, dos o más concesiones mineras con título inscrito en los registros públicos, el jefe del Ingemmet o el director de la DREM, según el caso, debe constituir una sociedad legal respecto del área superpuesta.

De acuerdo a esta hipótesis, la sociedad legal se convierte en titular de la parte superpuesta y tomará el nombre de la concesión minera superpuesta más antigua, precedida de la palabra “reducción”; asimismo, las participaciones de los concesionarios de las concesiones serán en proporciones iguales.

Adviértase que esta causal se aplica únicamente a la concesión minera, mas no a las demás concesiones.



6.2 SOCIEDADES LEGALES

Por peticionar sobre una misma área

Esta causal ha sido incluida recientemente mediante el Decreto Legislativo Nº 1336 (publicado el 06/01/2017), norma que establece disposiciones especiales para el proceso de formalización minera integral.

Según su artículo 15 se constituirá una sociedad legal entre los peticionarios (mineros informales, en este caso especial) que hayan formulado petitorios sobre una misma área en el plazo y condiciones previstas en dicha norma, siempre que culminen el procedimiento ordinario minero, en cuyo caso el título de concesión se otorgará a la sociedad legal, salvo que las partes decidan constituir una sociedad contractual a la cual se otorgaría.



6.2 SOCIEDADES LEGALES

EFECTOS DEL ACTO CONSTITUTIVO

La sociedad legal, por el acto de su constitución, por cualquiera de las causales descritas, se convierte en el único titular de la concesión que la originó.

Este acto constitutivo trae consigo que los cotitulares, desde el instante mismo de la constitución de la sociedad, transfieran, por imperio de la ley, la titularidad de la concesión a favor de la sociedad, con lo cual aquellos dejan de tener un derecho real sobre un bien inmueble, como es la concesión, para tener un derecho mueble sobre la sociedad legal, como son las participaciones sociales.



6.2 SOCIEDADES LEGALES

Debemos anotar que la sociedad legal puede comprender más de una concesión, siempre que los cotitulares sean los mismos y tengan igual participación en cada una de las concesiones. *A contrario sensu*, deben constituirse obligatoriamente tantas sociedades legales respecto de cada concesión sobre las cuales los mismos cotitulares no tengan los mismos porcentajes de participación.

Se constituirá una sola sociedad que tomará el nombre de la concesión más antigua, la que será titular de esta y de la otra u otras peticionadas o adquiridas con posterioridad sobre las cuales los mismos titulares también ostenten la misma cantidad de participaciones.



6.3 NATURALEZA JURÍDICA DE LA SOCIEDAD LEGAL

La sociedad legal es un ente jurídico abstracto que nace de una situación jurídica de hecho: dos o más personas naturales o jurídicas o de ambas, con plena capacidad legal, resultan cotitulares de una concesión, y a la cual la ley le reconoce una personalidad jurídica diferente a la de aquellas, susceptible de adquirir derechos y de contraer obligaciones que, a través del desarrollo de actividades mineras inherentes a la concesión que la originó, persigue un fin económico, con resguardo del interés público.

Tiene un carácter sui generis, pues su nacimiento se debe a un hecho jurídico especial: cotitularidad sobre un derecho minero.



6.4 REQUISITOS ESENCIALES DE UNA SOCIEDAD LEGAL

Cotitularidad

La comunidad de bienes o cotitularidad sobre un derecho minero constituye la base objetiva para el nacimiento de la sociedad minera legal. Constituye, pues, requisito fundamental para la constitución de este tipo societario que se genere una situación jurídica de hecho sobre una concesión que va a originar a la sociedad, la misma que se da cuando dos o más personas resultan cotitulares de la concesión a causa de petitorio, sucesión, transferencia, superposición o cualquier otro título.

Este hecho jurídico trascendente: **cotitularidad**, desencadena un elemento esencial de esta persona jurídica (y, en general, de toda sociedad): la **pluralidad de socios**.



6.4 REQUISITOS ESENCIALES DE UNA SOCIEDAD LEGAL

Affectio societatis

Aun cuando la sociedad legal sea constituida de oficio y obligatoriamente por una autoridad administrativa minera en uso de sus atribuciones que la Ley le confiere, en su formación indudablemente está presente la intención o la voluntad de los cotitulares del Derecho minero de asociarse bajo esa modalidad societaria, con el fin de alcanzar un objetivo común: desarrollar actividades mineras dentro y fuera de ese Derecho minero.

Esta manifestación de voluntad se concretiza en una acción negativa de los cotitulares: la no decisión, expresa, de constituir una sociedad contractual regida por las normas de la LGS.



6.5 CARACTERÍSTICAS

a) Es una sociedad de capitales

En cuanto en ella no interesa la persona de los socios, sino únicamente sus aportes al capital social inicial; pudiendo los socios transferir libremente sus participaciones sociales y no responden personalmente por las obligaciones que la sociedad contraiga con terceros.

b) El nombre de la sociedad está prevista en la ley minera

Porque tiene su origen en la cotitularidad de la concesión minera, que no admite duplicidad, y por ello no resulta aplicable la reserva preferente de nombre.



6.5 CARACTERÍSTICAS

c) La concesión minera es el primer patrimonio de la sociedad legal

Como la sociedad legal es originada por la cotitularidad de una concesión minera, el derecho minero es incorporado al patrimonio de la sociedad legal, debiendo el mismo estar libre de cargas y/o gravámenes o en su caso el socio aportante está obligado al saneamiento.

d) Nacionalidad de los socios

No hay limitación para que todo ciudadano peruano pueda ser socio en una sociedad legal; sin embargo, por mandato constitucional, al tener limitación, los extranjeros de explotar los recursos minerales directa o indirectamente dentro de los 50 km de frontera, dicha prohibición sería extensiva y limitativa para la formación de una sociedad legal con extranjeros.



6.6 DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y PLAZO

La sociedad legal tomará como denominación igual al que corresponda al nombre de la concesión minera, que no podrá ser igual a las ya otorgadas, y el domicilio social corresponde a la ubicación de la concesión minera en la respectiva provincia, debiendo ser en castellano o idioma nativo; sociedad legal que podrá ejercer, sin restricción alguna, todas las actividades mineras dentro y fuera del área en que se encuentre ubicada la concesión que le dio origen, formulando los petitorios y solicitudes que pudieran ser necesarias para esos efectos (Artículos 119, 122, 189 y 190 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería).



6.7 CAPITAL SOCIAL

Establece el Artículo 192 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, que el capital se formará mediante aporte de dinero, bienes y/o créditos, rigiendo para los efectos del aporte lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.

El capital se divide en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no podrán ser representadas en títulos valores ni denominarse acciones.

El capital social inicial de una sociedad legal por razón de petitorio minero, conforme al primer párrafo del Artículo 193 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, *será la suma del valor de los derechos de denuncio y de inscripción, así como los gastos en que hubiesen incurrido para formular el petitorio*.



6.8 DERECHOS DE LOS SOCIOS PARTICIPACIONISTAS

Precisa el Artículo 192, tercer párrafo, del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, que las participaciones confieren a su titular legítimo, la calidad de socio y atribuye, cuando menos, los siguientes derechos en proporción a sus participaciones: participar en el reparto de utilidades y en el del patrimonio resultante de la liquidación; intervenir y votar en las Juntas Generales; fiscalizar la gestión de los negocios sociales del modo prescrito en la Ley General de Sociedades; ser preferido para la suscripción de participaciones en caso de aumento de capital social; separarse de la sociedad en los casos previstos en la Ley General de Sociedades.



6.9 ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

El Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (Artículos 196 y 200) establece que la sociedad estará administrada por la Junta General de Socios; y, la Gerencia.

Junta General de Socios

La Junta General de Socios, conforme a la norma minera, puede ser: 1) Ordinaria; y, 2) Extraordinaria; las mismas que, a tenor de los Artículos 114, 116 y 294 -in fine- de la Ley General de Sociedades N° 26887, pueden adoptar el nombre de Junta Obligatoria Anual y Especial.



6.10 DISOLUCIÓN O TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD LEGAL

a) Extinción de las concesiones

Ordinariamente la caducidad origina la extinción de la concesión minera y se produce por falta de pago del derecho de vigencia o penalidad durante dos años consecutivos.

Existe la salvedad de que los socios, en el plazo de sesenta días contados a partir de la extinción de la última concesión incorporada a su patrimonio, acuerden su transformación a sociedad contractual o formulen nuevo petitorio minero.

b) Transferencia de las concesiones

Como la cotitularidad de la concesión minera origina la sociedad legal, del mismo modo la transferencia de la concesión origina la extinción de la sociedad legal, salvo que en el plazo de sesenta días a partir de la transferencia, los socios acuerden transformar la sociedad legal a una contractual o formulen nuevo petitorio minero a nombre de la sociedad legal.



6.10 DISOLUCIÓN O TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD LEGAL

c) Si un socio resulta propietario de todas las participaciones sociales

En tal caso, la sociedad legal se disuelve por ser contrario a su naturaleza societaria, salvo que por acto jurídico *intervivos o mortis* causa se restablezca la pluralidad de socios en un plazo de sesenta días.

Finalmente, la disolución y liquidación de las sociedades legales o su transformación a contractual, se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades N° 26778.



BIBLIOGRAFÍA

Normativa nacional:

1. Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N.º 014-92-EM.
2. Reglamento de Diversos Títulos del TUO de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N.º 03-94-EM.
3. Código Civil Peruano, aprobado por Decreto Legislativo N.º 295.
4. Ley General de Sociedades, Ley N.º 26887.
5. Decreto Legislativo N.º 1336, que establece disposiciones especiales para la formalización minera.



BIBLIOGRAFÍA

Doctrina jurídica y especializada:

1. Torres Vásquez, Aníbal (2004). Derecho de Contratos. Lima: Grijley.
2. Echaiz Cabañas, Oscar Alberto. Manual de Derecho Minero (varias ediciones). Lima: [Editorial sugerida por autor].
3. Bravo Cucci, Jorge. Contratos en el Derecho Minero. Fondo Editorial PUCP.
4. Landa Arroyo, César. Régimen Jurídico de los Recursos Naturales. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
5. Zegarra, Jaime. Comentarios a la Ley General de Minería. Lima: Gaceta Jurídica.



BIBLIOGRAFÍA

Otras referencias útiles:

1. SUNARP – Superintendencia Nacional de los Registros Públicos: Guías de inscripción de contratos mineros.
2. INGEMMET – Instituto Geológico Minero y Metalúrgico: Publicaciones sobre concesiones, catastro minero y petitorios.



GRACIAS

